

Турар-жой мажмуаси қурилишида улушли иштирок этиш бўйича

ШАРТНОМА № _____

Тошкент ш.

“ _____ ” _____ 202__й.

Биргаликда «Томонлар», алоҳида «Томон» деб номланувчи, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги «Янги Тошкент шаҳрини барпо этиш дирекцияси» давлат муассасаси, раҳбари Д.К.Адилов, номидан Низом асосида ҳаракат қилувчи, кейинги ўринларда «Қурувчи» деб номланувчи, бир томондан ҳамда

_____(_____), _____ фуқароси, _____ йилда _____ томонидан берилган № _____ рақамли ID карта эгаси, ПИНФЛ _____, доимий рўйхатдан ўтиш манзили: _____, кейинги ўринларда «Улушдор» деб номланувчи иккинчи томондан, «Е-Auksion» электрон савдолари натижасининг _____ йил “ _____ ” _____ - _____ -сонли баённомага асосан, мазкур Турар-жой мажмуаси қурилишида улушли иштирок этиш бўйича Шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар :

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Шартномага кўра, Қурувчи «**SHARQ BAHORI**» кўп қаватли турар жой мажмуаси (кейин «Турар жой мажмуаси») ни барпо этишни таъминлаш мажбуриятини олади, жойлашган манзили: **Тошкет вилояти, Янги Тошкент шаҳри, Юқори-Чирчиқ тумани, Истиқбол МФЙ**, Турар-жой мажмуаси фойдаланишга топширилгандан ва давлат рўйхатидан ўтказилгандан сўнг, Қурувчи Шартноманинг 3.2.3-бандига мувофиқ, 1.4-бандда белгиланган объектни Улушдорга топшириш мажбуриятини олади. Улушдор эса, ўз навбатида, Шартномада белгиланган тартиб ва муддатларда қурилишда улушли молиялаштиришни амалга ошириш ҳамда Шартноманинг 3.1.3 ва 3.1.4-бандларига мувофиқ объектни ўз мулкига қабул қилиш мажбуриятини олади.

1.2. Қурулувчи Турар жой мажмуасини қуришни қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун объектни рўйхатдан ўтказиш тўғрисидаги _____ йил « _____ » _____ санасидаги № _____ -сонли ҳужжат асосида Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат инспекциясида амалга оширади.

1.3. Турар-жой мажмуаси қурилиш ишларининг дастлабки тугалланиш муддати тахминан **2026 йилнинг IV чорагига мўлжалланмоқда, аммо 2027 йилнинг I чорагидан** кечиктирмасдан белгиланади. Турар-жой мажмуаси қурилиши якунлангандан сўнг, Қурувчи Шартноманинг 3.1.3 ва 3.2.3-бандларига мувофиқ, 1.4-бандда кўрсатилган объектни Улушдорга топшириш мажбуриятини олади. Ушбу мажбуриятни бажаришга тўсқинлик қиладиган ҳолатлар юзага келган тақдирда, жумладан Қурувчининг иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар ҳам, шунингдек Давлат қабул қилиш комиссияси далолатномасининг имзоланиш санасига қараб, қурилишни якунлаш муддати ўзгартирилиши мумкин.

1.4. Шартномага кўра, Қурувчи томонидан Улушдорга турар жой мажмуаси фойдаланишга топшириш учун рухсатнома олингандан сўнг бериладиган объект - Улушдорнинг пул маблағлари жалб қилинган ҳолда қуриладиган турар жой мажмуаси таркибига кирадиган яшаш уйидир (хонадон). Томонлар келишиб олдиларки, Шартнома бўйича Қурувчи қабул қилиш-топшириш далолатномаси асосида Тошкет вилояти, Янги Тошкент шаҳри, Юқори-Чирчиқ тумани, Истиқбол МФЙ манзилида жойлашган, Лот № _____, _____ уйнинг, _____ -қавати, _____ -сонли квартираси, лойиҳа бўйича умумий майдони _____ кв.м. бўлган объектни (бундан кейин матнда "Объект" деб юритилади) Улушдорга топшириши шарт. Объектни топшириш Қурувчи кадастр ҳужжатларини олган кундан бошлаб 6 (олти) ой ичида амалга оширилиши лозим (Объектнинг аниқ манзили олди сотди шартномаси расмийлаштирган вақда давлат рўйхатидан утга ҳужжатга асосан аниқланади).

1.5. Томонлар Объектнинг умумий майдони лойиҳавий (тахминий) эканлигини ва Турар-жой мажмуаси қурилиши якунланганда бу майдон каттароқ ёки кичикроқ бўлиши

мумкинлигини келишиб олдилар. Объектнинг якуний майдони тегишли хизматларнинг ўлчовларига мувофиқ аниқланади. Шартнома бўйича Объект алмаштирилмайди, шунингдек Қурувчининг олдиндан ёзма розилигисиз Шартнома бўйича талаблардан воз кечиш ва Томонларни алмаштириш ҳам рухсат этилмайди.

1.6. Агар Объектнинг умумий майдони кадастр ҳужжатларига мувофиқ ўзгарса (кўпайса), Улушдор Қурувчидан хабарнома олган кундан бошлаб 30 (ўттиз) календарь кун ичида ушбу Шартноманинг 4.1-бандида белгиланган бир квадрат метр қийматидан келиб чиқиб, бутун қўшимча майдон учун қўшимча тўловни амалга ошириши шарт.

1.7. Агар Объектнинг умумий майдони кадастр ҳужжатларига мувофиқ ўзгарса (камайса), Қурувчи Улушдорнинг ёзма аризасига кўра Уй-жой қурилишига улушли молиялаштириш сифатида ортиқча киритилган пул маблағларини қайтариши шарт. Бу маблағлар Объектнинг бутун майдони камайишига мос келадиган ва ушбу Шартноманинг 4.1-бандида белгиланган бир квадрат метр қиймати ҳисоб-китобидан келиб чиққан ҳолда ҳисобланади. Қайтариш Улушдорнинг аризаси олинган кундан бошлаб 30 (ўттиз) календарь кун ичида амалга оширилиши лозим.

2. ОБЪЕКТНИНГ ТАВСИФИ, ИШЛАР ТАРКИБИ ВА ҲАЖМИ

2.1. Қурувчи Объектга нисбатан фақатгина ушбу Шартноманинг **1-иловасида** кўрсатилган ишларни бажаради.

2.2. Томонлар тасдиқлайдики, Улушдор Объект қурилиши бўйича ҳуқуқни белгиловчи ҳужжатлар билан танишиб чиққан. Бу ҳужжатлар ҳажми Қурувчининг Уй-жой қурилишини амалга ошириш ҳуқуқларига тўлиқ ишонч ҳосил қилиш, Объектни аниқ белгилаш, унинг ўлчамлари ва фазовий жойлашувини аниқлаш, шунингдек Объектнинг ўзи ва умуман Уй-жойнинг асосий хусусиятларини белгилаш имконини беради.

2.3. Улушдор ушбу Шартнома ва унинг иловаларидаги барча шартларни имзолашдан олдин диққат билан ўқиб чиққанлигини ва тушунганлигини тасдиқлайди. Улушдор Шартномани имзолашдан аввал Объект ҳақида, жумладан унинг асосий истеъмол хусусиятлари ва фойдаланиш шартлари, шунингдек қурилиш лойиҳаси, лойиҳа ҳужжатлари, Шартномани тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби, ҳамда у бўйича ҳисоб-китоблар шартлари тўғрисида зарур ва етарли маълумотларни ўз вақтида ва тўлиқ равишда олганлигини тасдиқлайди. Бундан ташқари, Улушдор Қурувчи ҳақидаги маълумотлар билан танишганлигини, тақдим этилган маълумотларга нисбатан ҳеч қандай эътироз ва саволлари йўқлигини ҳам тасдиқлайди.

2.4. Улушдор қурилиш ҳудудининг ижтимоий, иқтисодий ва экологик ҳолати ҳақида етарли маълумотга эга эканлигини тасдиқлайди.

2.5. Улушдор юқорида келтирилган маълумотлар ҳажми ўзи учун етарли эканлигини, ушбу маълумотлар Шартномани тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва Турар-жой мажмуаси молиялаштиришида ўз улушли иштирокининг хавф-хатарларини баҳолаш учун асос бўлганлигини тасдиқлайди. Шунингдек, у ўзининг ҳозирги ва келажакдаги молиявий ҳолатини етарли даражада баҳолаб, Шартнома бўйича мажбуриятларини тегишли тарзда бажариш имкониятига эга эканлигига ишонч ҳосил қилганлигини маълум қилади.

3. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Улушдорнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари:

3.1.1. Улушдор қурилишда иштирок этиш суммасини тўлиқ миқдорда ва Шартномада белгиланган муддатда киритиши шарт.

3.1.2. Улушдор қурилишни пул маблағлари шаклида молиялаштириши шарт.

3.1.3. Улушдор Объектни Шартномага кўра қабул қилиш-топшириш далолатномаси асосида қабул қилиши ва Қурувчидан Объектни топширишга тайёрлиги ҳақидаги хабарномани олгандан сўнг 15 (ўн беш) кун ичида, агар хабарномада бошқа

муддат кўрсатилмаган бўлса, Объектнинг нотариал тасдиқланган олди-сотди шартномасини тузиши шарт. Агар Улушдор ҳужжатлар билан тасдиқланган узрли сабабсиз қабул қилиш муддатини бузса, Қурувчининг Объектни Улушдорга топшириш мажбурияти бажарилган ҳисобланади ва белгиланган муддат ўтгач, Объект қўшимча келишувларсиз 2 ойдан ортиқ бўлмаган муддатга Қурувчи томонидан масъул сақлашга олинади. Бунда масъул сақлаш харажатлари ҳар бир сақлаш куни учун Шартнома умумий суммасининг 0,1 фоизи миқдорида, лекин Шартнома суммасининг 50 фоизидан ошмайдиган миқдорда ҳисобланади ва Улушдор томонидан қопланади.

3.1.4. Объектни қабул қилиш пайтида Улушдор ишлар сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, Томонлар бартараф этилиши лозим бўлган камчиликлар рўйхатини кўрсатган ҳолда нуқсонли далолатнома тузадилар. Бунда Улушдор қабул қилиш-топшириш далолатномасини (кейинчалик нуқсонларни бартараф этиш шарти билан) имзолаш ва Объектни қабул қилиш мажбуриятини олади. Агар Улушдор Объектни қабул қилишни рад этса, ушбу Шартномада белгиланган Объектни топшириш муддати аниқланган камчиликларни бартараф этиш ва Объектни амалда Улушдорга топшириш вақтига қадар узайтирилади. Нуқсонларни бартараф этиш тартиби ушбу Шартноманинг 2-илоvasида кўрсатилган.

3.1.5. Объектни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзоланган пайдан бошлаб, Улушдор Объектга бўлган мулк ҳуқуқини ўз номига расмийлаштириш билан боғлиқ барча харажатларни, шу жумладан кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказувчи ваколатли органлардаги харажатларни ўз зиммасига олиши ва тўлаши шарт. Бундан ташқари, Улушдор Объект чегараларида ва умумий мулкда истеъмол қилинган коммунал хизматлар учун Қурувчига тўловларни амалга ошириши, уй-жой мулкдорлари ширкати тузилгунга ёки бошқарувчи компания билан шартнома имзолангунча умумий мулкни сақлаш бўйича эксплуатация харажатларини қоплаши, ҳамда ушбу Шартнома ва Объектни сақлаш билан боғлиқ бошқа харажатларни ҳам ўз зиммасига олиши лозим. Улушдор Қурувчидан талаб олинган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни ичида юқорида келтирилган харажатларни тўлаш мажбуриятини олади. Томонларнинг келишувига биноан, Объектга бўлган мулк ҳуқуқини расмийлаштириш бўйича хизматлар Улушдорга алоҳида Шартнома асосида Қурувчи ёки учинчи шахс томонидан кўрсатилиши мумкин.

3.1.6. Улушдор турар жой бинолари ва уй атрофидаги ҳудуддаги квартиралар/нотурар жойлардан фойдаланишнинг техник (қайта қурмаслик, юк кўтарувчи деворларни бузмаслик, токча ва туйнуқлар очмаслик ва ҳоказо), ёнғинга қарши ва санитария қоидалари ҳамда меъёрларига риоя қилиши шарт. Шунингдек, Турар жой мажмуасининг ташқи кўринишини ва умумий фойдаланишдаги мулкни ўзгартирмаслиги лозим. Турли хил жиҳозлар, қурилмалар, тўсиқлар ва мосламаларни (турли хилдаги антенналар, панжаралар, ҳаво тортгичлар, қуритгичлар ва ҳоказо) ўрнатишда, бундай ишларни амалга ошириш учун Қурувчининг ёзма розилиги олинган ҳолатлар бундан мустасно.

Акс ҳолда, қайта режалаштириш ва қайта қуриш хусусиятидан қатъи назар, Улушдорнинг кўрсатилган ҳаракатлари Қурувчига зарар етказган деб ҳисобланади. Шу сабабли, Қурувчи Шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган улушли иштирок суммасининг 5% миқдорида жарима солишга ҳақли бўлади. Ушбу банднинг ҳар бир бузилиш ҳолати учун алоҳида жарима қўлланилади. Бунда Улушдор амалга оширилган ўзгаришларни дастлабки ҳолатга келтириши шарт ва қўшимча равишда бу билан боғлиқ барча салбий оқибатларни, шу жумладан Қурувчининг қайта режалаштириш, қайта қуриш ва ташқи кўринишни ўзгартириш бўйича зарарларини қоплашни мустақил равишда ўз зиммасига олади.

3.1.7. Қурилиш якунлангандан сўнг, Улушдор Объектда пардозлаш ва бошқа пудрат ишларини мустақил равишда бажарган ҳолда ёки ушбу ишларни учинчи шахсларни жалб этиш орқали амалга оширганда, қуйидагиларга мажбур бўлади:

- ишларни амалдаги қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари талабларига қатъий риоя қилган ҳолда бажариш;

- қурилиш чиқиндиларини олиб чиқишни ва зинапоя майдончаларини улушдорнинг қурилиш чиқиндиларидан ҳар куни тозалашни таъминлаш;

- барча зарур эҳтиёт чораларини кўриш, муҳандислик коммуникацияларига, жумладан ёнғин хавфсизлиги сигнализацияси ва комплексофон тизимларига зарар етказмаслик, умумий фойдаланиш жойларидаги ўрнатилган деразалар, витразжлар, эшиклар, пол, девор ва шифт қопламаларини эҳтиёткорона сақлаш ва уларга нисбатан ғамхўр муносабатда бўлиш;

- Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ, Объект/Тураржой мажмуаси ёки унинг бир қисмига етказилиши мумкин бўлган зарарлар, шунингдек Объект/Тураржой мажмуасининг муҳандислик тармоқларига етказилган зарар/бузилишлар учун, ҳамда ушбу қурилиш ишлари натижасида юзага келиши мумкин бўлган конструкцияларга етказилган зарарлар ва муҳандислик тармоқлари ишининг бузилиши оқибатлари учун Қурувчи ва/ёки тураржой мажмуасининг бошқа улушдорлари/мулкдорлари олдида жавобгар бўлиш;

- Объект/Тураржой мажмуасини пардозлаш ва қайта режалаштириш ишларининг сифатсиз бажарилиши, Объектнинг мавжуд конструктив ечимларини ўзбошимчалик билан ўзгартириш, шунингдек, ушбу ишларни бажаришнинг барча эҳтимолий оқибатлари учун тўлиқ жавобгарликни ўз зиммасига олиш;

- Объектнинг санитария-техник ҳолати ва ички конструкциялари ҳамда барча муҳандислик коммуникацияларининг сақланиши учун жавобгар бўлиш, шунингдек Объект ва умумий фойдаланиладиган жойларнинг тасодифан нобуд бўлиши ёки шикастланиши хавфини ўз зиммасига олиш;

3.1.8. Улушдор ўз реквизитлари (паспорт маълумотлари, манзили, ҳисоб рақами, телефон рақамлари ва ҳоказо) ўзгарганлиги ҳақида Қурувчини, шунингдек Турар-жой мажмуасининг умумий мулкчини сақлаш бўйича ширкат ёки бошқарув компаниясини ёзма равишда хабардор қилиши ҳамда ўзгаришлар содир бўлганидан сўнг 7 (етти) календарь куни ичида янги маълумотларни тақдим этиши шарт.

3.1.9. Улушдор Қурувчидан Шартноманинг бажарилиши ҳақида маълумот олиш, шунингдек қурилиш ишларининг бориши ва сифатини кузатиш ҳуқуқига эга. Бунинг учун Улушдорга фақат Қурувчининг рухсати билан (хавфсизлик техникаси қоидаларига риоя қилиш мақсадида) қурилиш объектига ташриф буюриш ҳуқуқи берилади. Қурилаётган Объектларга ташриф буюрганда, Улушдор ушбу Шартноманинг 3-илоvasида келтирилган қоидаларга амал қилиши шарт.

3.1.10. Улушдор Объектни қабул қилиш-топшириш пайтида Турар-жойнинг умумий мол-мулкчини қабул қилиш ҳуқуқини янги ташкил этилган уй-жой ширкатига ёки Қурувчи томонидан танланган бошқарув компаниясига ўтказиш мажбуриятини олади. Шунингдек, Турар-жойнинг умумий мол-мулкчини сақлаш бўйича шартномани ўз вақтида тузиш ва Турар-жойнинг умумий мол-мулкчини сақлаш харажатларини қоплаш учун зарур бўлган мажбурий бадаллар ҳамда харажатларни тўлаш мажбуриятини ҳам зиммасига олади. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра, Улушдор Турар-жой мулкдорларининг умумий йиғилишларида қатнашиш ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ Турар-жойни бошқариш ҳамда ундан фойдаланишнинг исталган шаклини танлаш ҳуқуқига эга, Қурувчи эса Улушдорнинг бу ҳуқуқини чекламайди. Бироқ, Турар-жой бинолари мулкдорларининг бошқарув усулини танлаш тўғрисидаги умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар, Улушдор Турар-жойнинг умумий мол-мулкчини сақлашга тўсқинлик қилмаслиги ва кўмаклашиши, шунингдек Қурувчи томонидан танланган Бошқарув компанияси хизматларига ҳақ тўлаш орқали Турар-жойнинг умумий мол-мулкчини сақлаш харажатларини тегишли тарзда қоплаши шарт.

3.1.11. Қурувчи томонидан Шартнома бўйича, шу жумладан Объектни топшириш бўйича мажбуриятлар бажарилмаган тақдирда, Улуш эгаси Шартноманинг 6.4-

бандида назарда тутилган пеняни тўлашни талаб қилишга ҳақли. Бироқ, бу ҳуқуқ фақат Улуш эгаси Объект қийматини тўлиқ тўлагандан ва Шартномага мувофиқ бошқа барча мажбуриятларини бажаргандан кейин кучга киради.

3.1.12. Улушдор Шартноманинг 3.1.6. ва 3.1.7-бандларида кўрсатилган ишларни фақат Қурувчига Шартноманинг реквизитларида кўрсатилган манзил бўйича ёзма сўров юборган ва Қурувчининг ёзма розилигини олган тақдирдагина амалга оширишга ҳақли.

3.1.13. Агар турар-жой мажмуаси қурилишида улушли иштирок этиш бўйича Шартнома суммасининг тўланиши Улушдор томонидан банк томонидан тақдим этилган кредит маблағлари (ипотека кредити) ҳисобидан амалга оширилса ва Қурувчи Улушдорнинг кўчмас мулкка нисбатан мулк ҳуқуқи давлат рўйхатидан ўтказилгунга қадар (кадастр ҳужжатлари расмийлаштирилгунга қадар) тегишли кредит (ипотека) Шартномаси бўйича Улушдорнинг банк олдидаги мажбуриятлари юзасидан кафил сифатида иштирок этса, Улушдор қуйидаги мажбуриятларни ўз зиммасига олади:

- ипотека (кредит) шартномаси бўйича банк олдидаги ўз мажбуриятларини тегишли тарзда ва тўлиқ ҳажмда бажариш, жумладан асосий қарз, фоизлар, комиссиялар ҳамда ипотека кредит шартларида назарда тутилган бошқа тўловларни ўз вақтида тўлаш;
- Қурувчи томонидан кафиллик шартномаси бўйича мажбуриятлар бажарилиши билан боғлиқ равишда амалда қилинган барча харажатларни, жумладан амалга оширилган ипотека тўловлари суммаларини, тўланган фоизлар, жарималар, пенялар, комиссиялар ҳамда бошқа зарарларни тўлиқ ҳажмда қоплаб бериш (тўлаш);

ушбу бандда кўрсатилган харажатлар ва бошқа тўловларни қоплаб бериш Қурувчи томонидан кафиллик шартномаси бўйича Улушдорнинг банк олдидаги тўлов мажбуриятларини бажарган кундан эътиборан 5 (беш) календар кунидан кечиктирмай амалга ошириши лозим.

3.2. Қурувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари:

3.2.1. Қурувчи Улушдорнинг пул маблағларини (улушли иштирок суммасини) Шартнома предметида мувофиқ равишда мақсадли ишлатилишини таъминлаши шарт.

3.2.2. Қурувчи турар-жой мажмуасини шаҳарсозлик меъёрлари ва қоидаларига мувофиқ фойдаланишга топшириши шарт.

3.2.3. Қурувчи Объектни Шартноманинг 1.3-бандида кўрсатилган муддатда Улушдорга топшириши шарт, бунда Улушдор улушли иштирок суммасини тўлиқ киритиш, шу жумладан, жарима тўловини тўлаш (тўлов кечиктирилган ҳолатда) бўйича ўз мажбуриятларини тўлиқ бажарган бўлиши керак. Қурувчи, шунингдек, Улушдорга мулк ҳуқуқини расмийлаштириш учун барча зарур ҳужжатларни тақдим этиши шарт. Агар Объект қурилиши якунланиш вақтига келиб, Улушдор Шартнома бўйича тўловни тўлиқ амалга оширмаган бўлса (сабабидан қатъи назар), Объектни топшириш муддати тўлов тўлиқ амалга оширилгандан сўнг ҳисобланади. Қурувчи кадастр ҳужжатларини олган кундан бошлаб 6 (олти) ой ичида қурилиш якунланганлиги ва Объектни топширишга тайёрлиги ҳақида Улушдорга ҳар қандай мумкин бўлган усулда (Шартномада кўрсатилган телефон, СМС ва ҳоказо) хабар беради. Агар Улушдор Объектнинг Шартноманинг 2.1-бандига мувофиқ эмаслиги сабабли уни қабул қилишни рад этса, топшириш муддати аниқланган камчиликлар/номувофиқликларни бартараф этиш вақтига узайтирилади.

3.2.4. Агар Шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган Шартнома суммаси тўлиқ миқдорда тўланмаган бўлса, Қурувчи Устав улушдорси томонидан ушбу Шартномада белгиланган барча мажбуриятлар тўлиқ бажарилгунга қадар, жумладан тўлов мажбуриятлари, етказилган зарарларни қоплаш ва ушбу Шартнома шартларини бузганлик учун жарима санкцияларини тўлаш бўйича мажбуриятлар тўлиқ бажарилгунга қадар Объектни топширишни тўхтатиб туриш (ушлаб туриш) ҳуқуқига эга. Бунда Турар-жой мажмуасини қуриш муддати ва Объектни топшириш муддати бузилган ҳисобланмайди.

3.2.5. Уй-жой қурилишини якунлаш муддатлари шаҳарсозлик меъёрлари ва қоидаларининг қўшимча талаблари бажарилиши ёки ушбу мажбуриятнинг бажарилишига тўсқинлик қилувчи ҳамда Қурувчининг иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар юзага келиши

муносабати билан ўзгарган тақдирда, шунингдек, Давлат қабул комиссияси далолатномасини имзолаш санасига қараб. Қурувчи Улушдорга Қўшимча битим имзоланганлиги тўғрисида хабарнома юборади. Агар Улуш эгаси хабарнома юборилган кундан бошлаб 10 кун ичида Шартномага муддатларни ўзгартириш тўғрисидаги Қўшимча битимни имзоламаса ёки Қўшимча битимни имзолашни асосли равишда рад этмаса, Қўшимча битим қабул қилинган ва имзоланган деб ҳисобланади.

3.2.6. Агар ушбу Шартнома бўйича улушдорнинг тўлов мажбуриятларини бажариши кредит (ипотека) маблағлари ҳисобидан амалга оширилса, Қурувчи тегишли кафиллик шартномаси мавжуд бўлган тақдирда, кредит (ипотека) шартномаси бўйича улушдорнинг банк олдидаги мажбуриятлари юзасидан кафил сифатида иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлади.

3.2.6.1. Қурувчи томонидан кафиллик мажбуриятларининг қабул қилиниши Улушдорни банк билан тузилган кредит (ипотека) шартномаси бўйича мажбуриятларни тегишли тарзда ва ўз вақтида бажариш мажбуриятидан озод этмайди ҳамда ушбу Шартнома бўйича Улушдорнинг мажбуриятлари ҳажмини ўзгартирмайди.

3.2.6.2. Агар Улушдор томонидан банк билан тузилган кредит (ипотека) шартномаси бўйича мажбуриятларни бажарилмаса ёки лозим даражада бажарилмаса ва бу ҳолат Қурувчи томонидан банк олдида кафил сифатида мажбуриятларни бажаришга олиб келган тақдирда, Қурувчи Улушдордан кафиллик шартномасини бажариш билан боғлиқ бўлган барча харажатларни, шунингдек ушбу Шартномада назарда тутилган жарима тўловларини тўлаб беришни талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади. Бунда Қурувчи мазкур қопланадиган суммалар ва жарима тўловларини Улушдор томонидан Шартнома бўйича аввал тўланган маблағлар ҳисобидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

3.2.6.3. Агар Улушдор томонидан банк билан тузилган кредит (ипотека) шартномаси шартлари икки марта ёки ундан ортиқ бузилса ҳамда бу ҳолат Қурувчи томонидан банк олдида Улушдорнинг мажбуриятларини кафил сифатида бажаришга олиб келган тақдирда, Қурувчи Улушдорга 5 (беш) кун олдин ёзма хабарнома юбориш орқали ушбу Шартномани бир томонлама, суддан ташқари тартибда бекор қилиш (Шартномани бажаришдан воз кечиш) ҳуқуқига эга бўлади. Ушбу бандда назарда тутилган асослар, шунингдек Шартноманинг бошқа бандларида назарда тутилган асослар бўйича Шартнома бекор қилинган тақдирда, улушдор томонидан Шартнома бўйича тўланган пул маблағларини қайтариш ушбу Шартноманинг ажралмас қисми бўлган 4-сонли илова — «Шартнома бекор қилинганда пул маблағларини қайтариш тартиби»га мувофиқ амалга оширилади.

4. УЛУШЛИ ИШТИРОК МИҚДОРИ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ТАРТИБИ

4.1. Турар-жой қурилишида Улушдорнинг улушли иштироки суммаси ва Объект қиймати (Шартнома суммаси) ҚҚС билан бирга _____ (_____) сўмни ташкил этади. Улушдорнинг улушли иштироки суммасини ҳисоблаш учун Шартноманинг 1.4-бандига мувофиқ Объектнинг умумий майдони ва ҚҚС билан бирга 1 кв. метр нархи _____ (_____) сўм миқдорида қўлланилади. Улушдор мазкур Шартнома тузилган (имзоланган) кундан бошлаб **1 (бир) ой** ичида улушли иштирок суммасининг **100 % (юз фоизи)** тўлашни ўз зиммасига олади.

Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 январдаги 18-сон қарорининг 49-бандига асосан Аукцион оператори аукционни ташкил этиш ва ўтказиш хизматлари учун объектнинг сотилган қийматидан бир фоиз миқдорида хизмат ҳақи олади, Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки Вазирлар Маҳкамаси ёхуд Давлат активларини хусусийлаштириш ва хусусийлаштириш жараёнларини мувофиқлаштириш давлат комиссияси қарорларида бошқача тартиб назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно. Бунда оператор хизмат ҳақи сотиб олиш тўловлари миқдорида киритилади.

4.2. Улушдор томонидан улушли иштирок суммаси Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси - сўмда Қурувчининг ҳисоб рақамига ўтказилади.

4.3. Улушли иштирок суммасини ўтказиш (киритиш) тўғрисидаги тўлов ҳужжатида Улушдор тўлов тафсилотларини қуйидагича кўрсатади: "Турар-жой мажмуаси қурилишида улушли иштирок этиш шартномаси бўйича қурилишни молиялаштириш тўлови № (ушбу шартноманинг рақами ва санаси)."

4.4. Банкнинг тўловни қабул қилганлиги тўғрисидаги белгиси қўйилган тўлов топшириқномаси (квитанция) Улушдор томонидан улушли иштирок суммаси пул маблағлари шаклида тўланганлигини тасдиқловчи ҳужжат ҳисобланади.

4.5. Пул маблағлари Қурувчининг банк ҳисоб рақамига Шартномага мувофиқ ўтказилган сана, Қурувчига хизмат кўрсатувчи банкнинг кўчирмасига асосан, Улушдорнинг улушли иштирок суммасини киритиш бўйича мажбуриятини бажариш санаси деб тан олинади.

4.6. Улушдор Қурувчига Шартномада кўрсатилган мақсадлар учун улушли иштирок суммасини тасарруф этиш, ундан фойдаланиш ва уни бошқариш бўйича чекланмаган ваколатларни беради.

4.7. Шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган улушли иштирок суммаси миқдори ва Объект қиймати қатъий белгиланган бўлиб, ўзгартирилиши мумкин эмас, фақат Шартноманинг 1.6 ва 1.7-бандларида назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно. ҚҚС ставкаси ўзгарган тақдирда (пасайиши ёки ошиши) Шартноманинг ҚҚСни ўз ичига олган умумий қиймати ўзгаришсиз қолади.

5. МАХСУС ШАРТЛАР ВА СИФАТ КАФОЛАТЛАРИ

5.1. Улушдорнинг Объектга нисбатан мулк ҳуқуқи Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг вужудга келади.

5.2. Улушдор ушбу шартномада белгиланган муддатлар ва тартибга мувофиқ, Қурувчи иштирокида Объектни кўздан кечириши ва қабул қилиши шарт. Агар иш натижасини ёмонлаштирувчи шартномадан четга чиқишлар ёки бошқа камчиликлар аниқланса, бу ҳақда дарҳол Қурувчига хабар бериши лозим. Объектни қабул қилиш пайтида камчиликлар аниқлаган улушдор, фақат қабул қилиш далолатномаси ёки бошқа тасдиқловчи ҳужжатда бу камчиликлар қайд этилган бўлса, уларга таяниш ҳуқуқига эга. Объектни текширмасдан қабул қилган улушдор, кейинчалик даъво қилиш ҳуқуқидан маҳрум бўлади.

5.3. Томонлар шундан келиб чиқадиларки, Объектнинг сифати, унинг лойиҳага, шаҳарсозлик меъёрлари ва қоидаларига мувофиқлиги кафолати - бу белгиланган тартибда тасдиқланган, қурилиши тугалланган Турар-жой мажмуаси қабул қилиниши ва фойдаланишга топширилиши тўғрисидаги Давлат қабул комиссияси далолатномасидир. Қурилиш объектидан фойдаланишнинг кафолат муддати Турар-жой мажмуаси қурилиши тугалланган пайтдан бошлаб 24 ойини ташкил этади ва фақат ушбу Шартноманинг 1-илоvasида кўрсатилган бажарилган ишларга татбиқ этилади. Бунда кафолат қуйидаги ҳолларда амал қилмайди:

- агар улар Объектнинг ёки унинг қисмларининг нормал эскириши, Улушдор томонидан нотўғри фойдаланиш оқибатида юзага келган бўлса;

- турар-жой мажмуасининг умумий мулкни бошқариш учун уй-жой мулкдорлари ширкати ёки бошқарув компанияси билан шартнома тузилмаганда;

- Улушдор томонидан Қурувчи аввал бажарган ишларга тааллуқли ҳар қандай ишлар амалга оширилганда;

- иситиш, санитария-техника, электр, газ ва бошқа ускуналарни улаш ва улардан фойдаланишда техник ва бошқа регламентлар, меъёрлар талаблари бузилганда;

- учинчи шахслар, аҳоли, табиий офатлар ва бошқалар сабабли иситиш, сув таъминоти ва оқова сув, шамоллатиш, газ ва электр тармоқларида авария ҳолатлари юзага келганда;

- яшовчилар, учинчи шахсларнинг хатти-ҳаракатлари билан боғлиқ шикастланишлар ва бошқа нуқсонлар мавжуд бўлганда;
- учинчи шахслар, яшовчилар, табиий офатлар ва бошқалар томонидан пардозлаш ишларига зарар етказилганда;
- Қурувчи томонидан жиҳозларни келишилмаган жойларга ўрнатиш ёки лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилмаган ҳолда фасад элементларига зарар етказилганда;
- яшовчилар, учинчи шахсларнинг хатти-ҳаракатлари билан боғлиқ том конструкциялари шикастланганда;
- хонадонлардан фойдаланиш жараёнида яшовчилар ёки учинчи шахсларнинг хатти-ҳаракатлари туфайли хонадонлар пардозига зарар етказилганда.

Шунингдек, кафолат Объект ичига ўрнатилган қурилмалар ёки техника воситаларига (агар тегишли бўлса) татбиқ этилмайди.

5.4. Улушдорнинг даъволари даъво қабул қилинган кундан бошлаб 2 (икки) ой ичида Қурувчи томонидан кўриб чиқилади.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Шартномага кўра улушли иштирок суммасини тўлаш муддатларини бузганлик учун Улуш эгаси Қурувчига Шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган улушли иштирок умумий суммасининг 0,1% миқдорида жарима тўлайди. Бу жарима кечиктирилган ҳар бир кун учун ҳисобланади, лекин Шартнома умумий суммасининг 10 фоизидан ошмаслиги керак (объектни Улуш эгасига топширишдан олдин ва кейин исталган вақтда). Қурувчининг жарима тўлаш тўғрисидаги талаби юборилган пайтдан бошлаб 10 кун ичида Улуш эгаси томонидан ушбу Шартномада кўрсатилган Қурувчининг манзилига тўланиши лозим. Жарима белгиланган муддатда тўланмаган тақдирда, Қурувчи ўз ихтиёрига кўра Улуш эгасининг илгари тўлаган тўловидан (агар татбиқ этилса ва тўлов график бўйича белгиланган бўлса) жарима суммасини ушлаб қолиш ва Шартнома бўйича юзага келган қарзни қўшимча тўлаш тўғрисида талаб қўйиш (жарима суммаси ушлаб қолиниши сабабли) ёки ушбу Шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Улушдор ушбу Шартномада кўрсатилган мажбуриятларни бузган тақдирда, жумладан ушбу Шартноманинг 4.1-бандида белгиланган якуний/оралиқ (агар қўлланса, ва жадвал асосида тўлов белгиланган бўлса) тўлов муддати ва шартларини 10 календар кунидан ортиқ муддатга бузса, Қурувчи Шартномани бир томонлама, суддан ташқари тартибда исталган вақтда бекор қилиши мумкин. Бунда Қурувчи Улушдорни мавжуд усуллар билан хабардор қилади. Ушбу бандда кўрсатилган асосларга кўра Шартнома бекор қилинган тақдирда, Қурувчи Шартнома бекор қилинганидан сўнг 3 (уч) ой ичида Улушдор томонидан улушли иштирок сифатида ҳақиқатда тўланган маблағларни қайтаради. Бунда Қурувчи улушли иштирок умумий суммасининг 10 фоизи миқдоридаги жаримани ва Шартноманинг 6.1-бандида белгиланган пеняни ушлаб қолади. Маблағлар ушбу Шартноманинг 13-бандида кўрсатилган Улушдорнинг ҳисоб рақамига ўтказилади.

6.3. Улушдор томонидан Шартнома бўйича тўлов босқичи муддатлари ва шартлари бузилган тақдирда, ушбу Шартнома Қурувчи томонидан мажбурий хабардор қилинмасдан тузилмаган деб ҳисобланади.

6.4. Объектни топшириш муддатларини бузганлик учун Қурувчи Улушдорга кечиктирилган ҳар бир кун учун Улушдор томонидан тўланган Шартнома умумий суммасининг 0,01% миқдорида пеня тўлайди. Бироқ пенянинг ва бошқа санкциялар умумий суммаси Улушдор томонидан ушбу Шартнома бўйича ҳақиқатда тўланган сумманинг 2% (икки фоизидан) ошмаслиги лозим. Бундай қоидабузарлик Қурувчининг иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар натижасида юз берган ҳоллар бундан мустасно.

6.5. Улушдор томонидан Объектни қабул қилиш ва/ёки Шартноманинг 3.1.3-бандида белгиланган нотариал тасдиқланадиган олди-сотди шартномасини тузиш муддати бузилган тақдирда, Улушдор Қурувчига Шартнома бўйича улушли иштирок суммасининг 2 фоизи миқдорида жарима тўлаш мажбуриятини олади. Шунингдек, Қурувчининг

юқорида кўрсатилган мажбуриятларни бажариш билан боғлиқ барча харажатларини (зарарлар, солиқлар ва бошқа тўловларни) қоплайди.

6.6. Қурувчи томонидан учинчи шахсларнинг айби билан Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажариши кечиктирилган тақдирда, Қурувчи Шартномада назарда тутилган жавобгарликка тортилмайди.

6.7. Томонлар Шартноманинг тузилиши ва шартлари махфий ҳамда тижорат сирини эълон қилишга қарши бўлади. Томонлар Шартнома тузилишининг, унинг шартларининг, шунингдек ушбу Шартномани бажариш муносабати билан олинган ҳужжатлар ва маълумотларнинг махфийлиги сақланишини кафолатлайдилар. Томонлар бошқа Томоннинг ёзма розилигисиз ҳужжатлар ва маълумотларнинг тўлиқ ёки қисман ошқор этилишининг ёки учинчи шахсларнинг улар билан танишишининг олдини олиш учун барча зарур чораларни кўришга кафолат берадилар.

6.8. Томоннинг розилигисиз учинчи шахсларга ахборот узатилишига йўл қўйилмайди ва бу фақат истисно ҳолларда, яъни Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида бевосита бундай маълумотларни олишга ваколат берилган ваколатли органлар ва мансабдор шахсларнинг қонуний талаби бўйича тегишли ҳужжатлар тақдим этилгандагина мумкин. Акс ҳолда, айбдор Томон бошқа Томонга етказилган барча зарарни тўлиқ қоплаши, шунингдек, Шартнома суммасининг 5 фоизи миқдорида жарима тўлаши шарт.

6.9. Махфийликни сақлаш мажбуриятлари ушбу Шартноманинг амал қилиш муддати тугаганидан ёки у муддатидан олдин бекор қилинганидан кейин ҳам кейинги 3 (уч) йил давомида ўз кучини сақлаб қолади.

6.10. Улушдор томонидан (Қурувчи билан келишилмаган ҳолда) ўзбошимчалик билан қайта режалаштириш амалга оширилган тақдирда, ҳамда Қурилиш мажмуасининг лойиҳалаш ҳужжатларига мос келмайдиган ва бутун Қурилиш мажмуасига зарар етказадиган таянч конструкцияларининг бузилиши ва/ёки шикастланиши содир этилган ҳолларда, Улушдор Қурувчига Шартнома суммасининг 5% миқдорида жарима тўлаш, шунингдек ушбу бандда кўрсатилган шикастланишларни тиклаш билан боғлиқ барча етказилган зарарни қоплаш мажбуриятини олади.

6.11. Ушбу Шартномада кўрсатилганлардан ташқари бошқа турдаги жавобгарлик Томонларга нисбатан қўлланилмайди.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари, яъни фавқулодда ва ушбу шароитларда бартараф этиб бўлмайдиган вазиятлар юз берган тақдирда: сув тошқинлари, ёнғинлар, зилзилалар, Обьект қурилишини тақиқлайдиган об-ҳаво шароитлари, эпидемиялар, ҳарбий моjarолар, террорчилик ҳаракатлари, фуқаролик тартибсизликлари, иш ташлашлар, давлат ҳокимияти органлари томонидан чиқарилган ёки қабул қилинган кўрсатмалар, буйруқлар, қарорлар, ҳаракатлар ёки бошқа чекловлар бўлиб, улар Томонларнинг Шартнома бўйича мажбуриятларини бажаришига таъсир кўрсатса, ушбу мажбуриятларни бажариш муддатлари мазкур ҳолатлар таъсири давомийлигига мутаносиб равишда кечиктирилади, агар улар Шартнома муддатларига ёки форс-мажор ҳолатлари юз берганидан сўнг бажарилиши лозим бўлган қисмига сезиларли таъсир кўрсатса.

7.2. Агар форс-мажор ҳолатлари кетма-кет ёки жамланиб 3 (уч) ойдан ортиқ давом этса, Шартнома исталган Томоннинг ташаббуси билан бекор қилиниши мумкин, бунда Улушдорга улушли иштирок суммаси 60 (олтмиш) календарь кун ичида қайтарилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ

8.1. Шартнома қуйидаги ҳолларда Томонлар тарафидан муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:

8.1.1. Томонларнинг ўзаро розилиги билан;

8.1.2. Шартномада назарда тутилган бандларга мувофиқ, Қурувчининг ташаббуси билан бир томонлама, суд аралашувисиз;

8.1.3. Шартноманинг 7.2-бандига мувофиқ, форс-мажор ҳолатлари туфайли.

8.2. Томонлардан бири Шартномада назарда тутилган асослар бўйича Шартномани бажаришдан бир томонлама воз кечган тақдирда, Шартнома бошқа Томонга ушбу Шартномада кўрсатилган манзил бўйича Шартномани бажаришдан бир томонлама воз кечиш тўғрисидаги ёзма хабарнома юборилган кундан бошлаб бекор қилинган ҳисобланади.

8.3. Шартномада назарда тутилмаган ҳолларда Томонлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига амал қиладилар.

8.4. Шартноманинг иловалари унинг ажралмас қисмини ташкил этади.

8.5. Реквизитлар ўзгарган тақдирда, Улушдор 7 (етти) кун ичида содир бўлган ўзгаришлар ҳақида Қурувчини ёзма равишда хабардор қилиши ва янги реквизитларни маълум қилиши шарт.

9. ТОМОНЛАРНИНГ КАФОЛАТЛАРИ ВА ТАСДИҚЛАРИ

9.1. Томонлар ушбу Шартноманинг барча шартлари ўзаро келишилганлигини ва уларнинг ҳуқуқ ҳамда манфаатларига путур етказмаслигини тасдиқлайдилар. Ушбу Шартнома ихтиёрий ва онгли равишда имзоланган бўлиб, ҳуқуқий оқибатлари маълум ва тушунарлидир. Томонлар Шартнома матни билан танишиб чиққанлар, унинг мазмунини аниқ, тузилган тили бўйича эътирозлари йўқ, бу ҳақда Шартноманинг томонлар томонидан имзоланиши гувоҳлик беради.

9.2. Улушдор мажбуриятнинг амал қилиш муддати давомида ушбу Шартнома бекор қилинган тақдирда, бекор қилиш сабабларидан қатъи назар, шу жумладан Улушдор томонидан ушбу Шартнома шартлари бузилганлиги сабабли Қурувчи томонидан Шартнома бекор қилинган ҳолда ҳам, Қурувчи ушбу Шартнома доирасида Улушдордан олинган пул маблағларини қайтаришда ўзи томонидан қилинган харажатларни ушлаб қолишга ҳақли эканлиги тўғрисидаги шартга розилигини тасдиқлайди. Бундай тўлов нархи шартнома суммасини 5% дан кам булмаган суммани ташкил этади.

10. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ

10.1. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш пайтида ёки у билан боғлиқ ҳолда Томонлар ўртасида юзага келиши мумкин бўлган низолар ва келишмовчиликлар Томонлар ўртасидаги музокаралар йўли билан ҳал этилиши лозим

10.2. Ушбу Шартномадан ёки у билан боғлиқ ҳолда келиб чиқадиган, шунингдек унинг бузилиши, бекор қилиниши ёки ҳақиқий эмас деб топилиши натижасида юзага келадиган ҳар қандай низо, келишмовчилик, даъво, ҳамда Томонларнинг бошқа юридик мажбурий ҳаракатларини амалга ошириш тартиби ва шартларига оид келишмовчиликлар Объект жойлашган манзилдаги Ўзбекистон Республикаси тегишли судлари орқали ҳал этилади. Суд иши юритиш тили ўзбек тилидир.

11. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ БАНД

11.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар, уларнинг филиаллари, ходимлари ёки воситачилари ушбу шахсларнинг ҳаракатлари ёки қарорларига таъсир ўтказиш учун бирон бир шахсга тўғридан-тўғри ёки билвосита бирон бир маблағ ёки қимматбаҳо нарсаларни тўламайди, таклиф қилмайди ёки тўлашга рухсат бермайди. ҳар қандай ортиқча афзалликларга ега бўлиш учун. ёки бошқа ноқонуний мақсадлар.

11.2. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда, томонлар, уларнинг филиаллари, ходимлари ёки воситачилари шартнома мақсадлари учун қўлланиладиган қонун ҳужжатларида пора бериш/олиш, тижорат порахўрлиги, шунингдек амалдаги

Қонунчилик талабларини бузадиган ҳаракатларни амалга оширмаслик мажбуриятини оладилар. жиноятдан олинган даромадларни легаллаштириш (легаллаштириш). айтганча.

11.3. Агар томон ушбу бўлимнинг ҳар қандай қоидаларини бузиш содир бўлган ёки содир бўлиши мумкин деб гумон қилса, тегишли томон бошқа томонни ёзма равишда хабардор қилиш мажбуриятини олади. Ёзма билдиришномада фактларга асосланиб муурожаат қилиши ёки ушбу модданинг ҳар қандай қоидаларининг бузилиши контрагент, унинг афилланган, шахслари томонидан содир бўлган ёки содир бўлиши мумкин, деб ишончли тасдиқлайдиган ёки асос берадиган материалларни тақдим етиши шарт. Бериш ёки олиш каби амалдаги қонун билан белгиланган ҳаракатлар пора, тижорат пора эвазига оғдириб олиш, шунингдек амалдаги Қонунчилик ва жиноятчиликдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузадиган ҳаракатлар. Ёзма хабарномадан сўнг, тегишли томон шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилишини бузилиш содир бўлмаганлиги ёки содир бўлмаслиги тасдиқланмагунча тўхтатишга ҳақлидир. Ушбу тасдиқ ёзма билдиришнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни ичида юборилиши керак.

11.4 Агар Томонлардан бири ушбу бўлимда тақиқланган ҳаракатлардан тийилиш мажбуриятини бузган бўлса ва/ёки бошқа Томон Шартномада кўрсатилган муддат ичида бузилиш содир бўлмаганлиги ёки содир бўлмаслиги ҳақида тасдиқнома олмаган бўлса, бошқа Томон ушбу моддада кўрсатилган ҳолатларда Шартномани бекор қилишда айбдор Томондан етказилган зарарни қоплаш билан ёзма равишда бекор қилиш тўғрисида билдиришнома юбориш орқали Шартномани бир томонлама равишда тўлиқ ёки қисман бекор қилиш ҳуқуқига эга.

12. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

12.1. Ушбу орқали Улушдор Ўзбекистон Республикасининг "Шахсга доир маълумотлар тўғрисида"ги Қонуни талабларига мувофиқ, ушбу Шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлар учун Қурувчига шахсий маълумотларини қайта ишлашга ўз розилигини беради.

12.2. Қурувчи томонидан Улушдорга юборилган ҳар қандай хат-хабарлар, жумладан хабарномалар ва даъво хатлари, ушбу Шартномада кўрсатилган Улушдорнинг почта манзили, мобил алоқа рақами (СМС хабар кўринишида махсус автоматлаштирилган тизим/телеграм, WhatsApp орқали) ёки электрон почта манзилига юборилган кундан бошлаб Улушдор томонидан қабул қилинган ҳисобланади.

12.3. Ушбу Шартнома имзоланган пайтдан бошлаб, Шартномада баён этилган масалалар бўйича барча олдинги келишувлар, музокаралар, ёзишмалар, ахборот ва реклама тусидаги материаллар, ҳужжатлар ва бошқа материаллар ўз кучини йўқотади.

12.4. Мазкур Шартнома пудрат шартномаси ҳисобланмайди ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 майдаги "Кўп квартирали уйларни улушли қуриш жараёнини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4732-сонли қарори билан тартибга солинади.

12.5. Шартнома ўзбек тилида тенг юридик кучга эга бўлган 2 (икки) асл нусхада тузилган бўлиб, улардан бири Улушдорга, иккинчиси Қурувчига топширилади.

12.6. Шартнома Томонлар шартнома мажбуриятларини тўлиқ бажаргунгача амал қилади. Шартноманинг амал қилиш муддати тугагандан сўнг, барча қўйилган талаблар ва даъволар ҳақиқий эмас деб топилади ва Томонлар томонидан бажарилмайди.

Шартномага иловалар:

1. Объектда бажариладиган ишлар рўйхати;
2. Камчиликларни бартараф этиш тартиби;
3. Улушдорларнинг қурилаётган объектларга ташриф буюриш тартиби;
4. Шартнома бекор қилинганда пул маблағларини қайтариш тартиби.

**13. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ, БАНК МАЪЛУМОТЛАРИ ВА
ИМЗОЛАРИ**

ҚУРУВЧИ	УЛУШДОР
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Янги Тошкент шаҳрини барпо этиш дирекцияси ДМ	_____
Манзил: Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 14	ID карта: _____
Х/р: _____	Берилган _____
Банк: _____	Адрес: _____
МФО: _____	Тел: _____
ИНН: _____	Электронной почты _____
ОКЭД: _____	ПИНФЛ: _____
Рахбар	Карта рақами: _____
Д.Адилов _____	Банк реквизити: _____
	Банк СТИР : _____
	Банк МФО : _____
	Банк: _____
	Имзо : _____

Турар-жой мажмуаси қурилишида
улушли иштирок этиш тўғрисидаги
202__-йил " __ " _____
_____ -сонли Шартномага
1-илова

Объектда бажариладиган ишлар рўйхати

1. Пардозлаш ишлари:

- ташқи деворлар бўйлаб пластик ромлар ўрнатиш;
- кириш учун темир эшик ва хоналар эишклари ўрнатиш;

2. Электр монтаж ишлари:

- хонадон қалқонидан зинапоя майдонидаги қалқонгача электр симларини ўтказиш;
- электр ҳисоблагичини ўрнатиш.

3. Сантехника ишлари:

- қулфли арматурали совуқ сув ва канализация устунлари ўрнатиш

4. Телефон:

- зинапоя майдонида телефон симини тортиш.

5. Тамирлаш ишлари

Деворларни бўяш, пол қисмини ламинат билан қоплаш, хаммом хонани кафель билан қоплаш.

6. Интернет

Ҳар бир хонадонга оптик толали тармоқ тортилади.

<u>ҚУРУВЧИ</u>	<u>УЛУШДОР</u>
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Янги Тошкент шаҳрини барпо этиш дирекцияси ДМ _____	 _____ _____

**Турар-жой мажмуаси қурилишида
улушли иштирок этиш тўғрисидаги
202__-йил " __ " _____
-сонли Шартномага
2-илова**

Камчиликларни бартараф этиш тартиби

Аниқланган камчиликлар (нуқсонлар) қуйидаги тартибда бартараф этилади:

- ички тўсиқлар ва деворларнинг ёрилишлари ва конструктив яхлитлиги бузилган ҳолларда уларнинг қисман тикланиши амалга оширилади;
- эшик ва эшик ромлари тирналган ҳолларда улар таъмирланади, зичлагичлар шикастланганда улар таъмирланади ёки алмаштирилади;
- эшиклардаги қулфлар нотўғри ишлаётганда уларни таъмирлаш амалга оширилади, нуқсонни бартараф этиш имкони бўлмаса, қулф алмаштирилади;
- эшикларда ёриқлар мавжуд бўлганда ва уларнинг конструктив яхлитлиги бузилганда улар алмаштирилади;
- девор сувоқлари ва пол қопламалари дарз кетган ҳолларда уларни таъмирлаш ва тиклаш амалга оширилади;
- ойнада дарз кетган ҳолат пайдо бўлган тақдирда стеклопакет ёки ойна алмаштирилади;
- дераза ромлари ва фурнитураларида тирналган жойлар мавжуд бўлган тақдирда уларни таъмирлаш ва тиклаш амалга оширилади;
- дераза ромларида дарзлар мавжуд бўлганда ва уларнинг конструктив яхлитлиги бузилганда улар алмаштирилади;
- қувурлар ва фанкоилларда тирналган жойлар мавжуд бўлган тақдирда уларни таъмирлаш амалга оширилади;
- фанкоилларнинг механик шикастланиши уларнинг тўғри ишлашини имконсиз қилиб қўйса, улар алмаштирилади, тирналган ҳолларда эса таъмирланади;
- ҳисоблагичлар ишламаётган бўлса, уларни таъмирлаш, камчиликларни бартараф этишнинг иложи бўлмаганда эса алмаштириш амалга оширилади;
- поллар ёки деворлар нотекис бўлганда (меъёрлардан сезиларли даражада четга чиққан ҳолларда), уларни текислаш амалга оширилади.

<u>ҚУРУВЧИ</u>	<u>УЛУШДОР</u>
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Янги Тошкент шаҳрини барпо этиш дирекцияси ДМ _____	 _____ _____

**Турар-жой мажмуаси қурилишида
улушли иштирок этиш тўғрисидаги
202__-йил "___" _____
-сонли Шартномага
3-илова**

**ҚУРИЛАЁТГАН ОБЪЕКТЛАРНИ УЛУШДОРЛАР ТОМОНИДАН КЎЗДАН КЕЧИРИШ
ТАРТИБИ**

УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

- 1.1. Ушбу Тартиб қурилаётган объектларга ташриф буюриш жараёнини тартибга солади ва қурилаётган объектларга ташриф буюрувчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида жорий этилади.
- 1.2. Ушбу Тартиб қурилаётган объектларнинг барча ташриф буюрувчилари учун мажбурийдир.
- 1.3. Ушбу Тартиб қоидаларига риоя қилмаслик ташриф буюрувчиларнинг қурилаётган объектларга киришини рад этиш учун асос бўлади.
- 1.4. Қурилиш майдончаларининг юқори хавфли объектлар эканлигини ҳисобга олган ҳолда, ташриф буюрувчи қурилиш майдончаси ва қурилиш объектида бўлиш билан боғлиқ барча хавф-хатарлар, шунингдек ушбу Тартиб ҳамда Техника хавфсизлиги қоидаларини бажармаслик оқибатлари учун тўлиқ жавобгарликни ўз зиммасига олади.

ҚУРИЛАЁТГАН ОБЪЕКТЛАРНИ КЎЗДАН КЕЧИРИШ ТАРТИБИ

- 2.1. Улушдор қурилаётган объектларга ҳафтанинг исталган куни, куннинг ёруғ вақтида ташриф буюриши мумкин. Бунда ташриф давомийлиги 2 (икки) соатдан ошмаслиги лозим.
- 2.2. Қурилаётган объектга ташриф буюрмоқчи бўлган Улушдор Қурувчининг сотув бўлимига мурожаат қилиши керак. Улушдор бевосита сотиш офисларидаги менежерлар билан боғланиши ёки телефон орқали мурожаат қилиши мумкин.
- 2.3. Қурувчининг сотиш бўлими ходими Улушдорга рухсат этилган ташриф вақти доирасида қулай сана ва вақтни таклиф этади. Бунда, объектга ташриф буюриш санаси ва вақтини олдиндан келишмасдан ёки келишилмаган вақтда қурилиш майдончасига келган Улушдор объектга киритилмайди.
- 2.4. Режалаштирилган вақтда келиш имкони бўлмаса, Улушдор ташрифни бошқа кунга кўчириш тўғрисида Қурувчининг сотиш бўлими ходимларига олдиндан хабар бериши шарт.
- 2.5. Белгиланган вақтда Қурувчининг вакили Улушдорни кутиб олади ва қурилаётган объектга кузатиб боради. Объектга ташриф буюриш жараёнида Улушдор куйидагиларни амалга ошириши мумкин:
 - қурилаётган объектлар бўйича таклифлар билан танишиш;
 - объектларнинг тайёр бўлиш даражасини кўриш;
 - қурилиш сифати билан бевосита танишиш;
 - объект қурилишига оид саволлар бериш.
- 2.6. Улушдор келишилган вақтда қурилиш майдонига қулай, паст пошнали ёпиқ пойабзалда келиш мажбуриятини олади. Улушдорнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида у ушбу банддаги талабларга риоя қилмаган тақдирда, унга объектга ташриф буюришга рухсат берилмаслиги мумкин.
- 2.7. Қурилиш объектига ташриф буюришдан олдин Улушдор Қурувчи ва (ёки) Пудратчи томонидан тасдиқланган қурилиш майдончаси хавфсизлик техникаси қоидалари билан танишиб чиқиш ва уларга риоя қилиш мажбуриятини олади.
- 2.8. Қурилаётган объектга кириш учун Улушдор шахсини тасдиқловчи ҳужжатни (паспорт, янги намунадаги ҳайдовчилик гувоҳномаси ёки ҳарбий гувоҳнома) ўзи билан олиб келиши ва кўрсатиши шарт.
- 2.9. Шахсий транспорт воситаси махсус ажратилган жойда қолдирилиши лозим.
- 2.10. Қурилиш объекти ҳудудида фақат Қурувчи вакили тақдим этадиган шахсий ҳимоя воситаларида (ҳимоя каскаси ва сигнал нимчаси) бўлишга рухсат берилади.
- 2.11. Қурилиш майдончасига, қурилиш объектларига ва квартираларга фақат Қурувчи ва (ёки) Пудратчи вакили ҳамроҳлигида кириш мумкин.
- 2.12. Қурилиш майдони ҳудудида Қурувчи ва (ёки) Пудратчи вакили томонидан белгиланган йўналиш бўйича ҳаракатланиш зарур.
- 2.13. Квартираларни кўздан кечириётганда, Улушдор кузатувчи шахс ёки Қурувчи ва (ёки) Пудратчи вакилининг барча кўрсатмаларига сўзсиз амал қилиши шарт. Бу кўрсатмалар қурилиш майдончаси ва

қурилиш объектида бўлиш чоғида хавфсизлик чораларига риоя қилиш, ташриф буюриш вақти ҳамда объект бўйлаб ҳаракатланиш йўналишига тааллуқли бўлади.

2.14. Алкоголь ва (ёки) гиёҳванд модда таъсирида бўлган шахслар қурилиш объектига киритилмайди.

2.15. Қурилиш объекти ҳудудида чекишга фақат махсус жиҳозланган жойлардагина рухсат этилади.

2.16. Қурилаётган объектга ташриф буюришда қуйидагилар тақиқланади:

а. Қурилиш майдонига 18 ёшгача бўлган болалар билан ташриф буюриш (14 ёшдан 18 ёшгача бўлган ташриф буюрувчилар фақат ота-оналари ҳамроҳлигида киритилади).

б. Уй ҳайвонларини олиб кириш.

с. Ўзи билан катта ҳажмли буюмларни (масалан, велосипедлар, катта сумкалар, рюкзаклар ва ҳоказо) олиб келиш.

д. Шахсий ҳимоя воситалари ва ҳимоя каскасини ечиб қўйиш.

э. Қурилиш майдони ҳудудида қурувчининг вакили ҳамроҳлигисиз ҳаракатланиш ёки техника хавфсизлиги талабларини бузувчи бошқа ҳаракатларни содир этиш; кузатиб боровчи шахслардан ажралиб қолиш ва қурилиш майдони ҳудудида мустақил ҳаракатланиш, шунингдек ертўла ва техник хоналарга кириш.

ф. Ташриф буюрувчиларнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавfli бўлиши мумкин бўлган қурилиш-монтаж ишлари олиб борилаётганда қурилаётган объектга ташриф буюриш.

г. очиқ электр симлари ҳамда кабелларга, муҳандислик жиҳозларига, шу жумладан электротехника ва вентиляция ускуналарига тегиш, ҳаракатланувчи қисмлар ва механизмларга, қурилиш техникасига, тўсиқсиз очиқ қазилмаларга хавfli масофага яқинлашиш.

ҳ. Хавфсизлик техникаси талабларини бузувчи бошқа ҳаракатларни амалга ошириш.

ҚУРУВЧИ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Янги Тошкент шаҳрини барпо этиш дирекцияси ДМ _____	УЛУШДОР _____ _____
---	--

ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИНГАНДА ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ҚАЙТАРИШ ТАРТИБИ

1. Умумий қоидалар

1.1. Ушбу Тартиб Шартнома бекор қилинган тақдирда пул маблағларини қайтариш шартларини, шунингдек Улушдорга пул маблағларини қайтариш шартлари ва муддатларини белгилайди.

1.2. Ушбу Тартиб шартлари Шартномада назарда тутилган асослар бўйича Шартнома бекор қилинган ҳолларда қўлланилади, жумладан:

- Улушдор томонидан Шартнома бўйича тўлов мажбуриятларининг бузилиши ҳолатларида;
- Улушдор томонидан банк билан тузилган ипотека (кредит) шартномаси асосида Шартнома бўйича тўлов амалга оширилган ва ушбу ипотека (кредит) шартномаси шартларининг бузилиши ҳолларда;
- Шартномани бекор қилишнинг бошқа ҳолатларида.

2. Қурувчи томонидан Улушдорнинг аввал тўланган маблағларидан ушлаб қолинадиган тўловлар ва харажатлар:

2.1. Шартнома Қурувчи ташаббуси билан бекор қилинган тақдирда, Улушдор томонидан тўланган пул маблағларидан қуйидаги суммалар ушлаб қолинади:

2.1.1. Улушли иштирокнинг умумий суммасининг 10 фоизи миқдорида жарима (неустойка);

2.1.2. ҳисобланган, аммо тўланмаган пеня суммаси;

2.1.3. Қурувчи томонидан кафиллик мажбуриятларини бажариш доирасида банкка тўланган суммалар (асосий қарз, фоизлар, жарималар, пенялар, комиссиялар);

2.1.4. Қурувчи томонидан амалда қилинган ва ҳужжатлар билан тасдиқланган бошқа харажатлар, жумладан банк комиссиялари, шартномани юритиш, сақлаш ва бекор қилиш билан боғлиқ харажатлар.

3. Пул маблағларини қайтариш тартиби ва муддатлари

3.1. Улушдорга пул маблағларини қайтариш, Шартнома бўйича Улушдор томонидан тўланган сумма билан ушбу Тартибнинг 2-бўлимида кўрсатилган ушлаб қолинадиган суммалар ўртасидаги фарқ миқдоридан амалга оширилади.

3.2. Қайтарилиши лозим бўлган сумма ҳисоб-китоби Қурувчи томонидан ёзма шаклда расмийлаштирилади ва улушдор талабига кўра унга тақдим этилади.

3.3. Пул маблағларини қайтариш Шартнома бекор қилинган кундан эътиборан 3 (уч) ой ичида улушдорнинг пул маблағларини қайтариш тўғрисидаги аризасида кўрсатилган банк ҳисоб рақамига пул утказиш йўли билан амалга оширилади.

3.4. Пул маблағлари фақат Ўзбекистон Республикасининг миллий валютаси — сўмда қайтарилади.

4. Пул маблағларини қайтариш тўғрисида ариза бериш тартиби

4.1. Пул маблағларини олиш учун Улушдор ушбу Тартибнинг 6-бандида келтирилган шаклга мувофиқ пул маблағларини қайтариш тўғрисидаги ёзма аризани Қурувчига тақдим этиши шарт.

4.2. Аризага қуйидаги ҳужжатлар илова қилинади:

- Улушдор шахсини тасдиқловчи ҳужжат нусхаси;
- Шартноманинг нусхаси;
- пул маблағларини ўтказиш учун банк реквизитлари;
- Қурувчи талабига кўра бошқа ҳужжатлар.

5. Яқуний қоидалар

5.1. Ушбу Тартиб Шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

5.2. Ушбу Тартиб билан тартибга солинмаган ҳолатларда Тарафлар томонидан Шартнома шартлари ҳамда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига асосан амал қиладилар.

6. Пул маблағларини қайтариш тўғрисида ариза шакли

**Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
«Янги Тошкент шаҳри барпо этиш дирекцияси» давлат муассасаси
Кимдан: _____**

(Улушдорнинг Ф.И.О.)

Паспорт / ID-карта: _____

ПИНФЛ: _____

Яшаш манзили: _____

Телефон: _____

АРИЗА

пул маблағларини қайтариш тўғрисида

20__ йилда «__» _____даги №_____-сонли Турар-жой мажмуаси қурилишида улушли _____ иштирок _____ этиш _____ тўғрисидаги **шартсома** «_» _____ **202__** йилда **тузилган** № _____-сон **Шартномага** мувофиқ, Шартнома _____ бекор _____ қилинганлиги _____ муносабати _____ билан, Шартнома шартларида назарда тутилган ушлаб қолишлар ҳисобга олинган ҳолда, менга тегишли пул маблағларини қуйидаги банк ҳисоб рақамига ўтказиб беришингизни сўрайман:

Банк: _____

МФО: _____

Ҳисоб рақами: _____

Карта рақами: _____

карата рақам эгаси: _____

Пул маблағларини ушлаб қолиш шартлари ҳамда қайтариш муддатлари билан танишдим ва розиман.

«_» _____ **20__** йил _____

(Улушдор имзоси)

ҚУРУВЧИ	УЛУШДОР
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Янги Тошкент шаҳрини барпо этиш дирекцияси ДМ	_____
_____	_____